

1502366-47.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... folha com anotações referentes ao tráfico de drogas. Mencionou que nada foi encontrado com o corréu João Vitor; porém, durante averiguação em seu aparelho celular, foi visualizado diversas conversas e fotos relacionadas ao tráfico. Salientou que o corréu João Vitor negou a prática delitiva. Contou que o local estava sendo investigado em razão de denúncias por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1502366-47.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502366-47.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

GILMAR ALVES DE OLIVEIRA e JOÃO VITOR DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 11h30min, na Avenida Presidente Kennedy, nº 12.726, conjunto 5, viela 1, bairro Caiçara, nesta Comarca, traziam consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

Os réus foram notificados, citados e apresentaram defesa prévia (fls. 171/172), sendo recebida a denúncia (fls. 173).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizados os interrogatórios (fls. 205).

Em alegações finais (fls. 208/213 e 217/243), o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06, reconhecendo-se a circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao corréu João Vitor, bem como da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão

(fls. 09/10) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 157/159).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor dos acusados.

O réu Gilmar, em seu interrogatório judicial (fls. 205), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, não estava traficando drogas no local. Disse que policial disfarçado abordou traficante de drogas, tendo este conseguido se evadir. Alegou que também se evadiu, pois estava próximo ao local e tinha maus antecedentes criminais. Mencionou que foi abordado pelos policiais logo em seguida. Salientou que o corréu João Vitor é seu enteado, sendo este abordado pois passava pelo local. Por fim, aduziu que os policiais encontraram bolsa cor de rosa com drogas e os acusaram de tráfico.

O corréu João Vitor, em seu interrogatório judicial (fls. 205), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, saiu de sua barbearia e se deslocou para a residência de sua genitora, sendo abordado pelos policiais. Disse que os policiais o chamaram após abordarem o réu Gilmar. Mencionou que o réu Gilmar é seu padrasto. Por derradeiro, alegou que não estava com o réu quando este foi detido, sendo chamado pelos policiais e abordado em seguida.

Tais versões restaram fantasiosas e isoladas do conjunto probatório

A testemunha policial Alexandre, em juízo (fls. 205), reconheceu pessoal e seguramente os réus como autores do delito e relatou que, no dia dos fatos, realizou monitoramento pelo local por meio de drone, sendo visualizado o réu Gilmar recebendo dinheiro e entregando algo para pessoas. Disse que o corréu João Vitor estava como “olheiro” no local, auxiliando o réu Gilmar na venda das drogas. Contou que os indivíduos que se dirigiam até o local eram parados pelo corréu João Vitor, sendo autorizados por este a irem até o réu Gilmar para comprar as drogas.

Asseverou que conseguiu visualizar três indivíduos comprando drogas com os réus, sendo aqueles parados pelo corréu João Vitor. Relatou que o monitoramento realizado através de drone durou aproximadamente quinze minutos. Narrou que, após ter certeza de que os réus estavam traficando drogas, decidiu realizar a abordagem. Declarou que os réus tentaram se evadir; entretanto, conseguiu detê-los. Afirmou que foram encontradas porções de maconha, cocaína e “crack” na bolsa do réu Gilmar, bem como folha com anotações referentes ao tráfico de drogas. Mencionou que nada foi encontrado com o corréu João Vitor; porém, durante averiguação em seu aparelho celular, foi visualizado diversas conversas e fotos relacionadas ao tráfico. Salientou que o corréu João Vitor negou a prática delitiva. Contou que o local estava sendo investigado em razão de denúncias por tráfico de drogas. Por derradeiro, narrou que a área foi monitorada com drone em razão da arquitetura do local e dos olheiros que se encontravam na região.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão dos acusados, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que o depoimento se encontra em total harmonia com o inquérito policial e que o policial sequer conhecia anteriormente os réus, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daquele em prejudicá-los gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal dos acusados, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelos réus e as suas intenções de difusão,

inclusive ante as circunstâncias das prisões, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Por outro lado, incabível a desclassificação pretendida pela defesa em relação ao corréu João Vitor, vez que o agente concorreu de maneira direta para a prática do crime de tráfico de drogas; portanto, deverá permanecer íntegra a imputação contida na denúncia, pois "a pessoa que exerce a função de "olheiro", postando-se em lugar apropriado para avisar a aproximação de policiais ao comparsa que está vendendo o entorpecente ou para prevenir algum outro tipo de intervenção prejudicial à atividade ilícita, realmente colabora eficazmente para a difusão e o incentivo ao tráfico de entorpecentes, pois garante maior tranquilidade e eficiência do "vendedor", aumentando, assim, a força deletéria da atividade criminosa."(TJSP - 9ª C. Criminal, Ap. nº 1509661-60.2019.8.26.0228. Rel. Des. Grassi Neto. j. 28/01/2020).

Assim, "a função de "olheiro" não acarretaria a almejada desclassificação para o crime previsto no art. 37, da Lei nº 11.343/06 ("Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei"), pois não colaborou como informante com grupo, organização ou associação para o tráfico de drogas, mas, pelo contrário, teria concorrido para a prática do tráfico de droga, dando cobertura e atuando como segurança do comparsa, estando unido a ele no mesmo propósito, mediante divisão de tarefas, sendo de rigor a condenação nos termos da denúncia, conforme corretamente decidido na r. sentença." (TJSP - 3ª C. Criminal, Ap. nº 1500191-39.2019.8.26.0540. Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso. j. 03/12/2019). Assim sendo, considero os réus como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização das penas.

1) Do réu Gilmar:

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 09/10 e 157/159), que inegavelmente causa gigantescos danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; seus maus antecedentes (fls. 61/63); e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 46/47), exasperando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

2) Do corréu João Vitor:

Tendo em vista a intensidade da conduta do corréu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 09/10 e 157/159), que inegavelmente causa gigantescos danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; estar na função de "olheiro"; sua primariedade e menoridade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, diminuindo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Incabível a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas - 91 (noventa e um) porções de "crack", 73 (setenta e três) papérolas de cocaína, 36 (trinta e seis) eppendorfs de cocaína e 08 (oito) porções de maconha, cf. fls. 09/10 e 157/159 -, vez que tão grande quantidade de drogas não é encontrada em qualquer esquina pronta para a venda, sendo necessários contatos estreitos com o submundo do crime para a sua aquisição, inclusive ante a apreensão de folha com anotações

inerentes ao tráfico de drogas (fls. 09/10), a demonstrar que se dedicavam à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento da aludida causa de diminuição. Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública, durante o dia e em meio à fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, sem prejuízo da reincidência do acusado Gilmar, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena. Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO os réus GILMAR ALVES DE OLIVEIRA e JOÃO VITOR DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprirem, respectivamente, as penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal (réu Gilmar); e de 05 (cinco) anos e de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo legal (corrêu João Vitor).

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 79/81, 173, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação das penas-bases e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderão os sentenciados recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder dos sentenciados, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos sentenciados no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA